

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2820/2539

พัน ดำรวจ ตรี สวัสดิ์ เศรษฐยานนท์
นาย ธนิศ นิรามัย

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1713

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ในคดีขอตั้งผู้จัดการมรดกที่มีประเด็นข้อพิพาทเพียงว่าผู้ร้องหรือผู้คัดค้านสมควรเป็นผู้จัดการมรดกนั้นประโยชน์ของผู้ร้องและผู้คัดค้านอยู่ที่การจะได้เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายหรือไม่เท่านั้นไม่ได้อยู่ที่การจะได้รับส่วนแบ่งในทรัพย์มรดกของผู้ตายการที่ผู้คัดค้านขอคุ้มครองชั่วคราวในเรื่องเกี่ยวกับการรักษาประโยชน์ในทรัพย์มรดกจึงไม่อยู่ในกำหนดวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ในระหว่างพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามคำพิพากษิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา264

คดีนี้สืบเนื่องจากผู้ร้องยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของพันดำรวจเอกเกษม นิรามัย ผู้ตาย และผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านโดยขอให้ตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย

ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้นผู้คัดค้านยื่นคำร้องขอคุ้มครองทรัพย์มรดกชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา โดยให้ศาลมีคำสั่งยึดหรืออายัดค่าเช่าบ้านอันเป็นทรัพย์

มรดกให้ผู้ร่อนนำค่าเช่ามาวางศาล และห้ามผู้ร่อนกับบุคคลที่อาศัยสิทธิของผู้ร่อนเข้า
ยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินมรดกในระหว่างการศึกษา

ผู้ร่อนยื่นคำคัดค้านว่า คำร้องของผู้คัดค้านไม่เกี่ยวกับการกระทำที่ถูกฟ้องร้อง
จึงไม่มีสิทธิขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาได้ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ให้ยก คำร้อง

ผู้คัดค้าน อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษายืน

ผู้คัดค้าน ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การร้องขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดวิธีการเพื่อคุ้มครอง
ประโยชน์ในระหว่างพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามคำพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 นั้นจะต้องเป็นการขอให้คุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอ
เพื่อให้ทรัพย์สินสิทธิหรือประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดที่พิพาทกันในคดีได้รับการ
คุ้มครองไว้จนกว่าศาลจะได้พิพากษา แต่คดีนี้เป็นเรื่องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการ
มรดกซึ่งมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยชี้ขาดแต่เพียงว่าผู้ร่อนหรือผู้คัดค้านสมควรเป็นผู้
จัดการมรดกของผู้ตายมิได้พิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องเอาทรัพย์สินมรดกของผู้
ตายประโยชน์ของผู้คัดค้านอยู่ที่จะได้เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายหรือไม่เท่านั้น
ไม่ได้อยู่ที่การจะได้รับส่วนแบ่งในทรัพย์สินมรดกของผู้ตาย การที่ผู้คัดค้านยื่นคำร้องขอ
คุ้มครองชั่วคราวในเรื่องเกี่ยวกับการรักษาประโยชน์ในทรัพย์สินมรดกนั้น จึงไม่อยู่ใน
กำหนดวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ในระหว่างพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามคำ
พิพากษตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว

พิพากษายืน

(บุญธรรม อยู่พัก-ณรงค์ ตันติเตมิต-ปรีชา บุรณะไทย)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>